



P U T U S A N

Nomor 20 / Pid.Sus. Anak / 2017 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap anak : TERDAKWA ANAK 1
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun / 29 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap anak : TERDAKWA ANAK 2
Tempat lahir : Kediri
Umur / tgl. Lahir : 15 tahun / 30 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap anak : TERDAKWA ANAK 3
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun / 26 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

Anak I Anak II dan Anak III Masing-masing telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2017 s/d tanggal 17 Pebruari 2017 ;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 19 Pebruari 2017 ;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d. tanggal 27 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 2 Juni 2017 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Di persidangan, Anak I Anak II dan Anak III didampingi oleh Penasihat Hukum Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih,SE,SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Akasia No. 37/III Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.B.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 5 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Wisudharta,SH.. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Orang Tuanya sedangkan anak korban didampingi oleh orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.B.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.B.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 1 Maret 2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi- saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK 1 , anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4, KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK 1 , anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para anak tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP tertanggal 11 Nopember 2016.
- 1 (satu) buah kotak HP Iphone 5 S.
- 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778.

Dikembalikan kepada saksi Komang Andre.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat DK 3940 QX, Nomor rangka MH1JFW115FK184243, Nomor mesin JFW1E1186396, atas nama RIMBI alamat jalan Subur Gang Merah Hati I A Dusun Monang Maning Pemecutan Kelod Denpasar beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK 3 melalui orang tuanya bernama Rimbi.

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Anak secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin meneruskan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :



----- Bahwa terdakwa anak 1. TERDAKWA ANAK 1, terdakwa anak 2. TERDAKWA ANAK 2, dan terdakwa anak 3. TERDAKWA ANAK 3 secara bersama-sama, pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Gunung Talang 6 C No. 17 Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna gold beserta kartunya dengan nomor 085935240778, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KOMANG ANDRE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa anak 1. TERDAKWA ANAK 1, terdakwa anak 2. TERDAKWA ANAK 2, dan terdakwa anak 3. TERDAKWA ANAK 3 pulang dari rumah teman mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat no pol DK 3940 QX melewati tempat tempat kos saksi korban KOMANG ANDRE yang dalam keadaan pintu kamar terbuka, sehingga timbul niat para terdakwa anak untuk mengambil barang yang ada didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa anak 3. TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjaga didepan pintu kamar, setelah yakin situasi sekitar aman, terdakwa anak 1. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar saksi korban melalui pintu yang terbuka, sedangkan terdakwa anak 2. TERDAKWA ANAK 2 tetap berada di sepeda motor, setelah berada didalam kamar saksi korban, terdakwa anak melihat saksi korban sedang tidur, terdakwa anak 1. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengambil 1 (satu) buah handphone iPhone 5S warna gold beserta kartu yang ada diatas lantai didalam kamar, kemudian bergegas kembali ke tempat sepeda motor diikuti oleh terdakwa anak 3. TERDAKWA ANAK 3 dan langsung meninggalkan tempat kos saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa anak 2. TERDAKWA ANAK 2 kemudian menyembunyikan handphone tersebut di kuburan badung;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa anak yang mengambil handphone milik saksi korban Komang Andre tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, mengakibatkan saksi korban Komang Andre mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps



----- Perbuatan mereka terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban serta saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I KOMANG ANDRE, ;

- Bahwa benar Barang saksi diambil orang saksi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 04.00 wita, bertempat di jalan Gunung talang 6 C No. 17 Denpasar.
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak mengetahui nama orang yang mengambil barang saksi tersebut dan setelah ditangkap Polisi baru saksi mengetahui yang mengambil barang saksi tersebut bertiga yaitu bernama FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.
- Bahwa benar Barang yang diambil adalah 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778 dan pemilik HP tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa benar Saksi mengetahui HP saksi diambil oleh FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 awalnya saksi kehilangan HP pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017, diketahui sekira jam 04.00 wita namun kehilangan tersebut tidak saksi laporkan ke kantor Polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, sekira jam 23.00 wita datang Polisi ketempat kostan saksi mencari saksi dan saat itu saksi sedang bekerja dilegian Kuta badung kemudian saksi ditelpon oleh tetangga kost saksi dengan mengatakan saksi dicari oleh Polisi ke kost masalah HP saksi yang hilang sudah diketemukan selanjutnya saksi dikasi nomor HP Polisi tersebut dan saksi disuruh menghubungi HP tersebut setelah itu saksi menghubungi nomor HP Polisi tersebut selanjutnya Polisi tersebut menyuruh saksi untuk datang ke Polsek Denpasar barat dan setelah dikantor Polsek Denpasar Barat ternyata benar HP iPhone saksi sudah diketemukan dan dijelaskan oleh Polisi yang mengambil HP saksi tersebut bertiga yang bernama FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 dan saksi ditunjukan ketiga orang tersebut dan ketiga orang tersebut mengakui mengambil HP saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebelum diambil HP tersebut ditaruh dilantai kamar kostnya pacar saksi jalan Gunung Talang 6 C No. 17 Denpasar dan yang menaruh HP tersebut ditempat tersebut adalah pacar saksi KOMANG ARI SUPARMI dan HP tersebut ditaruh ditempat tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.00 wita
- Bahwa Pada saat HP saksi diambil oleh FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 saksi tidur dirumah saksi di kost pacar saksi tempat HP tersebut hilang
- Bahwa benar Untuk bisa masuk kedalam kamar tempat HP ditaruh ada 2 (dua) pintu yang pertama pintu pagar depan dan kedua pintu kamar kost.
- Bahwa benar Pada saat HP saksi tersebut hilang pintu pagar tertutup namun tidak terkunci dan kalau pintu kamar saksi terbuka.
- Bahwa benar FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 tidak minta ijin kepada saksi ataupun kepada pacar saksi untuk mengambil HP saksi tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Tanggapan Anak:
Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

2. Saksi : KOMANG ARI SUPARMI, ;

- Bahwa benar Barang pacar saksi diambil orang pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 04.00 wita, bertempat di jalan Gunung talang 6 C No. 17 Denpasar.
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak mengetahui nama orang yang mengambil barang pacar saksi tersebut dan setelah ditangkap Polisi baru saksi mengetahui yang mengambil barang pacar saksi tersebut bertiga yaitu bernama FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.
- Bahwa Nama pacar saksi tersebut KOMANG ANDRE
- Bahwa benar Barang pacar saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui HP pacar saksi diambil oleh FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 awalnya saksi ditelpon oleh pacar saksi dengan mengatakan masalah HP nya yang hilang saksi disuruh ke Polsek Denpasar Barat kemudian saksi datang ke Polsek Denpasar Barat dan sampai di Polsek Denpasar Barat saksi beretmu dengan pacar saksi KOMANG ANDRE kemudian saksi dijelaskan oleh Polisi bahwa yang mengambil HP pacar saksi tersebut bertiga yang bernama FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 dan saksi ditunjukan ketiga orang tersebut dan ketiga orang tersebut mengakui mengambil HP milik pacar saksi.
- Bahwa benar Sebelum diambil HP tersebut ditaruh dilantai kamar kostnya saksi jalan Gunung Talang 6 C No. 17 Denpasar dan yang menaruh HP tersebut ditempat tersebut adalah saksi sendiri karena sebelumnya HP tersebut saksi pinjam dan HP tersebut ditaruh ditempat tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.00 wita
- Bahwa benar Pada saat HP pacar saksi diambil oleh FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 saksi ada dikamar tersebut sedang tidur bersama pacar saksi KOMANG ANDRE.
- Bahwa benar Untuk bisa masuk kedalam kamar tempat HP ditaruh ada 2 (dua) pintu yang pertama pintu pagar depan dan kedua pintu kamar kost.
- Bahwa benar Pada saat HP pacar saksi diambil oleh FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 pintu pagar tertutup namun tidak terkunci dan kalau pintu kamar saksi terbuka.
- Bahwa benar FERNANDO ARIANSYAH, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO dan TERDAKWA ANAK 2 ada minta ijin kepada pacar saksi untuk mengambil HP pacarnya tersebut
- Bahwa benar Pacar saksi memiliki bukti kepemilikan atas HP tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar Nota Pembelian HP tersebut tertanggal 11 Nopember 2016 dan kotak HP tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkandi persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Anak:

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak I Anak II dan Anak III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I;

- Bahwa benar anak bersama teman-teman anak mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.30 wita, bertempat di jalan Gunung talang 6 C No. 17 Denpasar.
- Bahwa benar anak mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut bertiga ;
- Bahwa Barang yang anak bersama dengan teman-teman anak ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778 dan pemilik barang tersebut sebelumnya anak tidak tahu namanya dan sekarang setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui bernama KOMANG ANDRE.
- Bahwa benar anak jelaskan peranan anak dan teman-teman anak pada saat mengambil HP milik KOMANG ANDRE tersebut adalah anak sendiri berperan masuk kedalam mengambil HP tersebut TERDAKWA ANAK 2 berperan Stanby diatas sepeda motor dengan maksud apabila kami ketahuan mengambil barang agar cepat bisa kabur, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO berperan diam didepan pintu pagar kosan mengawasi situsai sekelilingnya
- Bahwa anak Yang jelas saat itu TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO menyuruh anak masuk kedalam kamar kost kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO sendiri diam didepan pagar.
- Bahwa benar anak dan yang lain memiliki niat untuk mengambil HP tersebut adalah saat itu juga ketika lewat ditempat tersebut teman anak TERDAKWA ANAK 2 melihat pintu kamar kost tersebut terbuka kemudian anak berhenti selanjutnya anak dan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO turun dari sepeda motor kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO menuruh anak untuk masuk kedalam kamar tersebut dengan maksud mengambil barang sedangkan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO berjaga didepan pintu pagar sedangkan TERDAKWA ANAK 2 Standby diatas sepeda motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak sampai lewat ditempat tersebut dalam rangka anak dalam perjalanan dari rumah teman anak yang tinggal di jalan Gunung Talang kerumah anak sehingga melewati tempat tersebut
- Bahwa benar Sebelum anak ambil HP tersebut berada dilantai kamar yang pintu kamarnya terbuka tersebut dan setelah berhasil anak ambil kemudian kami bawa ke kuburan badung jalan Imam Bonjol Denpasar dan disembunyikan dibawa pohon dan sebelum ditaruh ditempat tersebut HP tersebut dibungkus dengan menggunakan tas kresek yang kami dapat dikuburan Badung
- Bahwa benar HP tersebut kami sembunyikan dibawah pohon dikuburan badung tersebut dengan maksud biar aman.
- Bahwa benar HP tersebut anak sembunyikan ditempat tersebut sampai anak diamankan oleh Polisi dan anak mengakui mengambil HP tersebut ditempat Kost jalan Gunung Talang Denpasar selanjutnya Polisi mengajak kami untuk mengambil HP tersebut di kuburan Badung tempat HP tersebut disembunyikan
- Bahwa benar anak jelaskan caranya anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 2 dan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO sampai bisa mengambil hp tersebut sebagai berikut yang pertama anak dari rumah teman anak lewat ditempat tersebut selanjutnya teman anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor pada saat lewat di jalan depan tempat kostan tersebut melihat ada kamar kost yang pintunya terbuka selanjutnya anak berhenti selanjutnya anak dan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO turun dari sepeda motor selanjutnya MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO berjaga di depan pintu pagar kemudian anak masuk kedalam melalui pintu pagar yang mana pintunya saat itu juga tidak tertutup setelah itu anak masuk masuk ke kamar yang pintunya terbuka tersebut dan sampai dalam kamar anak melihat ada HP dilantai selanjutnya anak mengambil HP tersebut dan setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian anak bawa keluar melalui jalan semula setelah itu anak meninggalkan tempat tersebut dan langsung ke kuburan badung untuk menyembunyikan HP tersebut.
- Bahwa benar pintu pagar tersebut pada saat mengambil HP tersebut posisi terbuka
- Bahwa Benar, kamar tersebut kelihatan dari jalan sehingga teman anak TERDAKWA ANAK 2 melihat pintu kamar tersebut terbuka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps



- Bahwa benar Pada saat itu anak bertiga membawa sepeda motor dan boncengan tiga sepeda motor yang kami bawa untuk mengambil HP tersebut adalah sepeda motor Honda Scupy nomor plat DK 3940 QX dan sepeda motor tersebut milik MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO
- Bahwa benar Maksud dan tujuan anak mengambil HP tersebut adalah untuk mendapatkannya, yang selanjutnya rencana akan kami jual dan uang hasil penjualannya akan bagi namun belum menjual HP tersebut anak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar Pada saat anak masuk kedalam kamar kost tempat anak mengambil barang tersebut ada dua orang yang tinggal ditempat tersebut dan dua orang tersebut sedang tidur tempat tidur kamar tersebut
- Bahwa anak tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Anak II

- Bahwa benar anak bersama teman-teman anak mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.30 wita, bertempat di jalan Gunung talang 6 C No. 17 Denpasar.
- Bahwa benar anak mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut bertiga yang pertama ;
- Bahwa benar Barang yang anak bersama dengan teman-teman anak ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778 dan pemilik barang tersebut sebelumnya anak tidak tahu namanya dan sekarang setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui bernama KOMANG ANDRE.
- Bahwa benar anak jelaskan peranan anak dan teman-teman anak pada saat mengambil HP milik KOMANG ANDRE tersebut adalah anak sendiri berperan Stanby diatas sepeda motor dengan maksud apabila ketahuan mengambil barang agar cepat bisa kabur, TERDAKWA ANAK 1 berperan masuk kedalam mengambil HP tersebut, MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO berperan diam didepan pintu pagar kostan mengawasi situsai sekelilingnya
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK 1 yang mengendarai sepeda motor kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO menyuruh anak



masuk kedalam kamar kost kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO sendiri diam didepan pagar ;

- Bahwa benar anak bertiga memiliki niat untuk mengambil HP tersebut adalah saat itu juga ketika lewat ditempat tersebut kemudian melihat pintu kamar kost tersebut terbuka kemudian anak menghentikan sepeda motor yang anak bawa selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 dan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO turun sepeda motor kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO menyuruh TERDAKWA ANAK 1 untuk masuk kedalam kamar tersebut dengan maksud mengambil barang sedangkan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO berjaga didepan pintu pagar sedangkan anak sendiri tetap duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa benar Sebelum anak ambil HP tersebut berada didalam kamar yang pintu kamarnya terbuka tersebut dan setelah berhasil anak ambil kemudian kami bawa ke kekuburan badung jalan Imam Bonjol Denpasar dan disembunyikan dibawah pohon dan sebelum ditaruh ditempat tersebut HP tersebut dibungkus dengan menggunakan tas kresek yang kami dapat dikuburan Badung.
- Bahwa benar HP tersebut di sembunyikan dibawah pohon dikuburan badung tersebut dengan maksud biar aman
- Bahwa benar HP tersebut di sembunyikan ditempat tersebut sampai anak diamankan oleh Polisi dan anak mengakui mengambil HP tersebut ditempat Kost jalan Gunung Talang Denpasar selanjutnya Polisi mengajak anak untuk mengambil HP tersebut di kuburan Badung tempat HP tersebut disembunyikan.
- Bahwa anak jelaskan caranya anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 1 dan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO sampai bisa mengambil hp tersebut sebagai berikut yang pertama anak bertiga dari rumah teman anak lewat ditempat tersebut selanjutnya anak yang mengendarai sepeda motor pada saat lewat dijalan depan tempat kostan tersebut melihat ada kamar kost yang pintunya terbuka selanjutnya anak bertiga berhenti selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 dan MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO turun dari sepeda motor kemudian MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO berjaga didepan pintu pagar kemudian TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam melalui pintu pagar yang mana pintunya saat itu juga tidak tertutup setelah itu TERDAKWA ANAK 1 masuk ke kamar yang pintunya terbuka tersebut



dan mengambil HP tersebut dan setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian TERDAKWA ANAK 1 keluar dari kamar tersebut melalui jalan semula setelah itu anak bertiga meninggalkan tempat tersebut dan langsung ke kuburan badung untuk menyembunyikan HP tersebut.

- Bahwa benar pagar tersebut pada saat anak bertiga mengambil HP tersebut posisi terbuka
- Bahwa benar kamar kelihatan dari jalan sehingga anak melihat pintu kamar tersebut terbuka
- Bahwa benar anak bertiga membawa sepeda motor dan kami boncengan tiga dan sepeda motor yang kami bawa adalah Honda Scupy nomor plat DK 3940 QX dan sepeda motor tersebut milik MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONEGORO.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan kami mengambil HP tersebut adalah untuk mendapatkannya, yang selanjutnya rencana akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi namun belum menjual HP tersebut anak ditangkap oleh Polisi
- Bahwa benar anak tidak minta ijin atau tidak seijin dari pemilik HP untuk HP tersebut.

Anak III

- Bahwa benar anak bersama teman-teman anak mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.30 wita, bertempat di jalan Gunung talang 6 C No. 17 Denpasar
- Bahwa benar anak mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut bertiga ;
- Bahwa benar Barang yang anak bersama dengan teman-teman anak ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778 dan pemilik barang tersebut sebelumnya anak tidak tahu namanya dan sekarang setelah dikantor Polisi baru anak mengetahui bernama KOMANG ANDRE
- Bahwa anak jelaskan peranan anak dan teman-teman anak pada saat mengambil HP milik KOMANG ANDRE tersebut adalah anak sendiri berperan berperan diam didepan pintu pagar kostan mengawasi situsai sekelilingnya, TERDAKWA ANAK 2 berperan Stanby diatas sepeda motor dengan maksud apabila anak ketahuan mengambil barang agar



cepat bisa kabur, TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam mengambil HP tersebut.

- Bahwa benar saat itu TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor kemudian anak menyuruh TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam kamar kost kemudian anak sendiri diam didepan pagar
- Bahwa benar anak memiliki niat untuk mengambil HP tersebut adalah saat itu juga ketika anak lewat ditempat tersebut teman anak TERDAKWA ANAK 2 melihat pintu kamar kost tersebut terbuka kemudian anak berhenti selanjutnya anak dan TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor kemudian anak menyuruh TERDAKWA ANAK 1 untuk masuk kedalam kamar tersebut dengan maksud mengambil barang sedangkan anak sendiri berjaga didepan pintu pagar sedangkan TERDAKWA ANAK 2 tetap duduk diatas sepeda motor
- Bahwa benar Sebelum anak ambil HP tersebut berada didalam kamar kost yang pintu kamarnya terbuka tersebut dan setelah berhasil anak bertiga bawa ke kuburan badung jalan Imam Bonjol Denpasar dan disembunyikan dibawa pohon dan sebelum ditaruh ditempat tersebut HP tersebut dibungkus dengan menggunakan tas kresek yang kami dapat dikuburan Badung
- Bahwa benar HP tersebut anak bertiga sembunyikan dibawah pohon dikuburan badung tersebut dengan maksud biar aman
- Bahwa benar HP tersebut anak sembunyikan ditempat tersebut sampai anak diamankan oleh Polisi dan anak mengakui mengambil HP tersebut ditempat Kost jalan Gunung Talang Denpasar selanjutnya Polisi mengajak anak untuk mengambil HP tersebut di kuburan Badung tempat HP tersebut disembunyikan.
- Bahwa anak jelaskan caranya anak bersama dengan TERDAKWA ANAK 2 dan TERDAKWA ANAK 1 sampai bisa mengambil tas tersebut sebagai berikut yang pertama anak bertiga dari rumah teman anak lewat ditempat tersebut selanjutnya teman anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor pada saat lewat di jalan depan tempat kostan tersebut melihat ada kamar kost yang pintunya terbuka selanjutnya kami berhenti kemudian anak dan TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor setelah itu anak berjaga didepan pintu pagar kemudian TERDAKWA ANAK 1 masuk kedalam melalui pintu pagar yang mana pintunya saat itu juga tidak tertutup setelah itu TERDAKWA ANAK 1 masuk masuk ke kamar yang pintunya terbuka



tersebut selanjutnya TERDAKWA ANAK 1 mengambil HP tersebut dan setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian TERDAKWA ANAK 1 keluar dari kamar tersebut setelah itu anak meninggalkan tempat tersebut dan langsung ke kuburan badung untuk menyembunyikan HP tersebut

- Bahwa benar pintu pagar tersebut pada saat anak mengambil HP tersebut posisi terbuka
- Bahwa Benar, kamar tersebut kelihatan dari jalan sehingga teman anak TERDAKWA ANAK 2 melihat pintu kamar tersebut terbuka
- Bahwa benar anak bertiga membawa sepeda motor dan kami boncengan tiga dan sepeda motor yang kami bawa adalah sepeda motor Honda Scupy nomor plat DK 3940 QX dan sepeda motor tersebut milik anak sendiri
- Bahwa benar Maksud dan tujuan anak mengambil HP tersebut adalah untuk mendapatkannya, yang selanjutnya rencana akan kami jual dan uang hasil penjualannya akan kami bagi namun belum menjual HP tersebut kami ditangkap oleh Polisi
- Bahwa benar anak, TERDAKWA ANAK 2 dan TERDAKWA ANAK 1 tidak minta ijin atau tidak seijin dari pemilik HP untuk mengambil HP tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa : 1 (satu) lembar nota pembelian HP tertanggal 11 Nopember 2016.,1 (satu) buah kotak HP Iphone 5 S. 1 (satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778.1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat DK 3940 QX, Nomor rangka MH1JFW115FK184243, Nomor mesin JFW1E1186396, atas nama RIMBI alamat jalan Subur Gang Merah Hati I A Dusun Monang Maning Pemecutan Kelod Denpasar beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa atas bukti Surat tersebut telah diperlihatkan kepada Anak yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa ;
- Unsur Mengambil sesuatu barang ;
- Yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad.Unsur Brang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Anak I Anak II dan Anak III yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Anak sendiri, yang ternyata Anak I dan Anak II adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum Anak I Anak II dan Anak III selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Anak I Anak II dan Anak III tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak I Anak II dan Anak III, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.Unsur: Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Komang Andre dan saksi Komang Ari Suparmi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh anak sendiri, bahwa benar , pada hari Rabu, tanggal 01



Januari 2017, sekira jam 03.30 wita, bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Gunung Talang 6 C No. 17 Denpasar anak 1. TERDAKWA ANAK 1, anak 2. TERDAKWA ANAK 2, dan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 pulang dari rumah teman mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat no pol DK 3940 QX melewati tempat tempat kos saksi korban KOMANG ANDRE yang dalam keadaan pintu kamar terbuka, sehingga timbul niat para anak untuk mengambil barang yang ada didalam kamar tersebut, selanjutnya anak 3. TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjaga didepan pintu kamar, setelah yakin situasi sekitar aman, anak 1. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar saksi korban melalui pintu yang terbuka, sedangkan anak 2. TERDAKWA ANAK 2 tetap berada di sepeda motor, setelah berada didalam kamar saksi korban, anak melihat saksi korban sedang tidur, lalu anak 1. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengambil 1 (satu) buah handphone iPhone 5S warna gold beserta kartu yang ada diatas lantai didalam kamar, kemudian bergegas kembali ke tempat sepeda motor diikuti oleh anak 3. TERDAKWA ANAK 3 dan langsung meninggalkan tempat kos saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh anak 2. TERDAKWA ANAK 2 kemudian menyembunyikan handphone tersebut di kuburan badung; Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Ad. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, Pengertian dari “ dua orang atau lebih secara bersama-sama “ haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh anak bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 03.30 wita, bertempat di sebuah kamar kos yang terdapat pintu gerbangnya di Jalan Gunung Talang 6 C No. 17 Denpasar anak 1. TERDAKWA ANAK 1, anak 2. TERDAKWA ANAK 2, dan anak 3. TERDAKWA



ANAK 3 pulang dari rumah teman mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat no pol DK 3940 QX melewati tempat tempat kos saksi korban KOMANG ANDRE yang dalam keadaan pintu kamar terbuka, sehingga timbul niat para anak untuk mengambil barang yang ada didalam kamar tersebut, selanjutnya anak 3. TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjaga didepan pintu kamar, setelah yakin situasi sekitar aman, anak 1. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar saksi korban melalui pintu yang terbuka, sedangkan anak 2. TERDAKWA ANAK 2 tetap berada di sepeda motor, setelah berada didalam kamar saksi korban, anak melihat saksi korban sedang tidur, lalu anak 1. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengambil 1 (satu) buah handphone iPhone 5S warna gold beserta kartu yang ada diatas lantai didalam kamar, kemudian bergegas kembali ke tempat sepeda motor diikuti oleh anak 3. TERDAKWA ANAK 3 dan langsung meninggalkan tempat kos saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh anak 2. TERDAKWA ANAK 2 kemudian menyembunyikan handphone tersebut di kuburan badung; Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*invendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya



harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proporsional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulannya tertanggal 4 Februari 2015 berpendapat :

1. Pada saat terjadinya permasalahan ini, usia klien masih berusia 13 tahun sehingga klien masih tergolong anak, namun dilihat dari postur tubuh dan tindakan yang dilakukan anak-anak dan klien bukan tindak pidana pencabulan yang biasa dilakukan anak-anak dan klien mengaku saat usia 13 tahun juga pernah mengalami pelecehan seksual ;
2. Klien melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Pasal 81 UURI No.23 Tahun 2002) tidak hanya sekali, tetapi klien melakukannya hampir setiap bulan 3 atau 4 kali, sehingga mengakibatkan korban mengalami depresi dan ketakutan terhadap klien ;
3. Keluarga klien kurang memberi perhatian kepada klien, hal ini dapat dilihat pada saat klien sidang yang hadir dalam persidangan hanya 2 orang tuanya, setelah permasalahan ini terjadi meenjadi tumpuan klien, ternyata tidak hadir dan klien juga menyatakan jarang ditengok keluarga selama berada didalam LAPAS ;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar klien dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat 1 (huruf e dan c) dan ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkan klien di LPKA Gianyar di Amlapura, Karangasem dan Latihan Kerja di LPKS Rumah Aman Pondok GERASA di Br.Gempinis, Desa dalang, Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;

Tanggapan pihak keluarga terdakwa :

Pihak keluarga sangat menyayangkan dan tidak menyangka atas perbuatan terdakwa karena baru beberapa lama terdakwa tinggal bersamanya, setahu keluarga terdakwa masih tinggal di Yayasan Tunas Bangsa Denpasar, sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

- Tanggapan pihak keluarga korban :



Pihak korban diwakili oleh kakak sepupunya menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

- Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali ;

Diwakili oleh G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar mengemukakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa yang masih tergolong anak-anak yang terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan dengan sesama anak asuh serta pengalaman masa lalu yang diperlakukan sama oleh seniorinya, oleh karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-hak terdakwa sebagai seorang anak, sehingga harapannya agar terdakwa mendapat keringanan hukuman, demikian juga terhadap korban yang mengalami trauma yang saat ini masih dalam bimbingan serta perawatan akan semakin membaik untuk dikemudian hari sehingga korban dapat bersikap selaku anak-anak yang tidak mengalami permasalahan masa lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi korban yang masih trauma dan ketakutan jika melihat terdakwa, adanya gangguan tingkah laku depresif sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari korban ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Anak masih berstatus sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK 1, anak TERDAKWA ANAK 2 dan anak TERDAKWA ANAK 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak I Anak II dan Anak III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak I Anak II dan Anak III tetap tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar nota pembelian HP tertanggal 11 Nopember 2016.
 - 1(satu) buah kotak HP Iphone 5 S.
 - 1(satu) buah HP iPhone 5 S warna Gol beserta kartunya dengan nomor 085935240778.Dikembalikan kepada saksi Komang Andre.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat DK 3940 QX, Nomor rangka MH1JFW115FK184243, Nomor mesin JFW1E1186396, atas nama RIMBI alamat jalan Subur Gang Merah Hati I A Dusun Monang Maning Pemecutan Kelod Denpasar beserta STNK dan kunci kontaknya.
- Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK 3 melalui orang tuanya bernama Rimbi.
6. Membebaskan kepada Anak I Anak II dan Anak III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh ESTHAR OKTAVI,SH,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NI WAYAN ERAWATI SUSINA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Anak I Anak II dan Anak III Penasihat Hukumnya dan Petugas dari Bapas klas I Denpasar serta Orang tua Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I WAYAN PUGLIG,SH.

ESTHAR OKTAVI,SH,MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B. Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 8 Juni 2017 Penasehat Hukum Anak I Anak II dan Anak III dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 20/Pid.B-Anak/2017/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.